

עין משפט
גד מצוה

כב א מיי פֿיט מהל' אשוח הל"ג סמג
עשין מח טוש"ע אה"ע סימן מא סעיף ב:
כב ב מיי פ"ח מהלכות יבום הלכה א סמג
עשין נב טוש"ע אה"ע סימן קטו סעיף א:
כד ג מיי שס הלכה ג טוש"ע אה"ע שס סעיף ג:

כה ד מיי פ"ט מהל' אשוח הלכה ג סמג
עשין מח טוש"ע אה"ע סימן מא סעיף ג
סימן קטו סעיף ב:
כו ה מיי פ"ח מהל' יבום הלכה א:

»

תוספות ישנים

מחו דמיומא דלמא יבס כלל חליצה. וא"ת והא ידעינן מדלגיל דלא גזירנן דלמא ייבס קודם חליצה וי"ל דשאני הכא דכל השמים מתקיימות שהרי זה מייבס חלוצתו של זה וזה מייבס חלוצתו של זה וא"כ יטעו העולם ויאמרו אחר שזה מייבס וזה מייבס ושתיים מתקיימות מה לנו ולחליצותם אצל לעיל אן חוקין דלאשא אחת דמתייבמת ואחת שאינה מתייבמת יעני העולם וישמו לבב שלא תהיה זאת עד שיאה חולץ לחמותה וכן א"י כפי פוגע בנחות וקוקחו:

^[א] נראה שג"ל לחמותה שמה י"ח.

»

תוס' חד מקבאי

הא דרתנ שנים שקדשו שתי אחיות לזה אחד ולזה שנים היחיד חולץ לשתיים והשנים א' חולץ וא' מייבס דוקא מיחלץ היחיד והדר יבומי אחד מן השנים ^[א] והדר מיחלץ היחיד דקא פגע ביבמה

^[א] אולי צ"ל אצל יבומי אחד מהשנים והדר מוחלץ היחיד לא דקא כ"י.

כג:

קדמו וכנסו אין מוציאין מידם. אר"י דווקא משום דשמה לא פגע בנחות וקוקמו אצל אי ודאי הוה יט זקוק להוציא אף על גב דגבי שומרת יבס שקידש אחיו את אחותה (לקמן דף מה.) אין צריך לרצנן אפילו להמתין היינו משום שקדש תחלה ולא בלא עליה באיסור דכבר נפטרה היבמה זיקתה ממנו בקדושי אחותה אצל הכא דקני לה בציאה דוקא בנקום ספק הוא דאמרינן קדמו וכנסו אין מוציאין מידם אצל נודאי לא:

קדושין שאין מסורים לביאה.

פירוש דע"י קדושין קא מפסדה בציאה אצל חייבי לאוין ועשה חשיבי קדושין המסורים לציאה: **דיקא נמי דקתני אינו יודע.** וא"ת א"כ תקשה לאב"י דאמר

בפ' האיש מקדש (קדושין דף נא. ושם) דהוי קדושין וי"ל דאין יודע משמע הכי ומשמע הכי:

ומאי שנא מהא דרתנ. פי' בנקוט' דפריך אהא דקתני במתני' קדמו וכנסו אין מוציאין מידם וקשה דלפי זה ה"ל לאתמי סיפא דמתניתין דד' אחין ועוד דבסמוך מיימי סיפא דמתני' אברייתא דשילא ואר"י דפריך אהא דקתני במתניתין אחד חולץ וא' מייבס וגבי ד' אחין שתיהן וי חלולות:

נתערבו דיקא נמי דקתני ואינו יודע ולא קתני ואינו ידוע ש"מ ^[א] מאי קמ"ל סיפא איצטריכא ליה מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם ידוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע באחות וקוקתו: שנים שקדשו שתי אחיות וכו': שמע מינה קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין הכא נמי כשהוכרו ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני ואין יודע ולא קתני ואין ידוע ש"מ ומאי קמ"ל סיפא איצטריכא ליה מתו לזה אחד ולזה שנים היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם פשיטא היינו רישא מהו דתימא ליגזור תרי אטו חד קמ"ל ודוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע ביבמה לשוק: לזה שנים וליזה שנים וכו': הא תו למה לי היינו חד מהו דתימא ליגזור דלמא מייבם בלא חליצה קמ"ל מ"ש מהא דרתנ ^[א] ארבעה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות הכי השתא התם

אי זו היא יבמתו: לא ייבנס השנים. אחים האחרים זה את זו וזה את זו דקמא דנסיב איכא למימר זו היא אחות וקוקמו אלל אחד חולץ תחלה לאחת ואחד מייבס לשניה ממ"נ אס יבמתו היא שפיר ואי לאו יבמתו היא בנחות וקוקמו לא פגע שהרי חלץ אחיו ליבמתו ויבמה לשוק נמי ליכא שהרי היא חלוצה מאחי בעלה: ואם קדמו. אלו שנים האחרונים וכנסו אחר חליצת השנים הראשונים ולא בלא לימלך לצ"ד אין מוציאין מידם כדפרישית שאין כאן אלא ספק איסור אחות וקוקה בנשואין הראשונים דאיכא למימר קמא דנסיב יבמתו היא ושפיר נסיב ובתמא נמי שפיר נסיב נכרית ואי נמי הוה איפכא דקמא פגע בנחות וקוקמו כיון שגא שני יבמה פקע זיקתה מאחיו והותרה לו אשתו ואיסורא דעזב עזב: **גב' שמעם מינה קדושין שאין מסורים לציאה.** שאין סופן כלל ליד ציאה. דקס"ד דמתניתין בשלא הוכרי בשעת קדושין לא הוה דע הי מינייהו כגון דאמר הרי אחת מכס מקודשת לי ועשו שתייהן שליח לקבל קדושין וקדושין אלו אין סופן לציאה דכל חדא קיימא עליה בספק אחות אשה ומדקתני נותן גט לזו וגט לזו מכלל דחדא מיחא מקודשת ומשום ספיקא דלא ידע הי מינייהו בעי למיתב גט לתרווייהו אלמא קדושין הן ופלוגתא דאב"י ורבא היא בקדושין: **שסוכרו.** בשעת קדושין יודע היה את מי מקדש הלכך מסורים לציאה ניניהו וחלו קדושין: ואינו יודע. משמע השתא אין יודע. אין ידוע משמע לא נודע הדבר מעולם: **ומאי קמ"ל** ממתניתין פשיטא דתרווייהו בעי גיטא דלא ידע הי מינייהו: **סיפא איצטריכא** ליה. דקתני אחד חולץ ואחד מייבס וקא שמעינן דוקא מיחלץ חד והדר יבומי איךך ממה נפשך כדפרישית לעיל: **אצל יבומי.** חד ברישא והדר מיחלץ שני לאידך לא דקמא דייבס דלמא פגע בנחות וקוקמו: **היינו רישא.** דהא אשמעינן ברישא היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבס: **מחו דסימא.** הכא לא לייבס כיון דחד מינייהו יט לו אח יחידי לגזור תרי אחי דלא לייבס חד מינייהו אטו ההוא אח שאין לו אח שני ואמא למפגע בנחות וקוקה קמ"ל: **ודוקא מיחלץ.** האח היחידי לשתייהן והדר יבומי חד מהשנים אחר חליצת אחיו לשניה: **אצל יבומי ברישא.** קודם חליצת היחיד לשתייהן ואפילו חלץ אחיו של מייבס לנחותה דליכא השתא איסור אחות וקוקה לא [מייבס] משום שמה זו היא ארוסת הנכרי וקא פגע ביבמה לשוק בלא חליצה דהיחיד הוה הנכרי ולו היבמה וקוקה והא מילתא לא אשמעינן ברישא: **אחיו של זה מייבס חלוצו של זה הא סו למה לי** היינו הך דהא אשמעינן ברישא השנים אחד חולץ ואחד מייבס וה"נ הכי הוא דהני תרי חד חלץ וחד מייבס והני תרי חד חלץ וחד מייבס: **מחו דסימא ניגזור דלמא.** אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: **קמ"ל** דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: **מאי שנא מהא וכו' ולא מסייבמו.** וקתני סיפא אס קדמו וכנסו יוצאו והכא קתני אין מוציאין מידן: **חוללות ולא מסייבמו.** ולא אמרינן ליחלוצן חד מנייהו ודמי לזיקה דידה מאחיו והאי מייבס חדא כי מתני' דקתני מתייבמות שתייהן כל אחת לאחר חליצת אחותה כדקאמר אחיו של זה מייבס לנחותה חלוצתו של זה לימא כולן חוללות כי התם אמאי מהדרינן לייבס: **הכי השפא.** התם זקוקות שתייהן להן אי למי"ד בפרק ד' אחין^[א] טעמא דאין מתייבמת אפילו אחת מהן משום דיש זיקה דמרישא מיתסרמא משום דקפגע בנחות וקוקה וכי חלץ ^[א] (מייבס) חד לחדא ופקע זיקה לא משתריא אחותה לאידך דכל יבמה שנאסרה שעה אחת על יבמה אפילו לאחר נפילה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה לעולם: ואי

כיצד פרק שני יבמות

מתני' ואין יודע אי זה מן קידש. אסור בשתייהן דכל חדא וחדא איכא למימר זו אחות אשה: **חולץ לשפיכה.** דלא ידע איזו היא יבמתו. ומיחלץ חדא וייבומי חדא לא דנחות חלוצתו אסורה לו מדרבנן בחייה. ויבומי ברישא נמי לא דללמא לא זו היא יבמתו וקפגע בנחות וקוקמו דהויא כאשתו: **היו לו שנים אחד חולץ.** תחלה לאחת והשני אס רלח לייבס לשניה מייבס דאס זו יבמתו שפיר ואס אחותה היא לא קפגע בנחות וקוקמו דחליצה אפקעה לזיקה: **קדמו וכנסו.** קודם שנמלכו בצית דין: **אין מוציאין מידם.** דכל חד וחד אמר אנה שפיר נסיב. ואי נמי הוה איפכא שהראשון ליבוס כנס אחות וקוקמו ההיא שעמא ודאי הויא אסירא ומשגא אחיו וייבס השניה שהיא יבמתו פקע זיקה מאידך למפרע: **שנים שקדשו ב' אחיות.** והם נכרים: **זה חולץ לשפיכה וכו'.** דכל חד וחד מינייהו אסור ליבומי דללמא בנחות וקוקמו פגע: **היחיד חולץ לשפיכה.** כדפרישית לעיל שאי אפשר לו לייבס לא קודם חליצה משום אחות וקוקמו ולא לאחר חליצה משום אחות חלוצה לפיכך הואיל ואסור לייבס יחלוצן תחלה לשתייהם כדי להוציא אותה שהיא יבמתו מאיסור יבמה לשוק: **והשנים אחד חולץ.** לאפקועי זיקה מאחיו אס זו היא יבמתו ומשתרי אחותה לשני ממה נפשך אס יבמתו היא שפיר ואס אחותה היא הא קפקעה זיקת היבמה מיניה בחליצת אחיו: **אחיו של זה מייבס חלוצו של זה.** ממה נפשך אס זו יבמתו שפיר נסיב שהרי אחיו לא חלץ לזו אלא לנחותה שלא היתה יבמתו ואינה כלום ואי לאו יבמתו שפיר נסיב נכרית דאי משום אחות וקוקמו ליכא שהרי חלץ אחיו לנחותה שהיא יבמתו ופקע זיקה ואי משום יבמה לשוק הרי חללה זו מן היחיד שהוא אח בעלפה: **קדמו שנים.** אחין של אחד וחלצו לשתייהן משום דלא ידעי

אין יודע אי זה מהן קידש נותן גט לזו וגט לזו יבמת ולו אח אחד חולץ לשתייהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם ^[א] שנים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע אי זו קידש וזה אינו יודע איזו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן שני גיטין מתו לזה אח ולזה אח זה חולץ לשתייהן וזה חולץ לשתייהן לזה אחד ולזה שנים היחיד חולץ לשתייהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם ^[ב] שנים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע אי זו קידש וזה אינו יודע איזו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן שני גיטין מתו לזה אח ולזה אח זה חולץ לשתייהן וזה חולץ לשתייהן לזה אחד ולזה שנים היבם אלא אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם: **גב' שמע מינה** ^[א] דקדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין הכא במאי עסקינן כשהוכרו ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני ואינו ידוע ש"מ ^[א] מאי קמ"ל סיפא איצטריכא ליה מת ולו אח אחד חולץ לשתייהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם ידוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע באחות וקוקתו: שנים שקדשו שתי אחיות וכו': שמע מינה קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין הכא נמי כשהוכרו ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני ואין יודע ולא קתני ואין ידוע ש"מ ומאי קמ"ל סיפא איצטריכא ליה מתו לזה אחד ולזה שנים היחיד חולץ לשתייהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם פשיטא היינו רישא מהו דתימא ליגזור תרי אטו חד קמ"ל ודוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע ביבמה לשוק: לזה שנים וליזה שנים וכו': הא תו למה לי היינו חד מהו דתימא ליגזור דלמא מייבם בלא חליצה קמ"ל מ"ש מהא דרתנ ^[א] ארבעה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות הכי השתא התם

אי זו היא יבמתו: לא ייבנס השנים. אחים האחרים זה את זו וזה את זו דקמא דנסיב איכא למימר זו היא אחות וקוקמו אלל אחד חולץ תחלה לאחת ואחד מייבס לשניה ממ"נ אס יבמתו היא שפיר ואי לאו יבמתו היא בנחות וקוקמו לא פגע שהרי חלץ אחיו ליבמתו ויבמה לשוק נמי ליכא שהרי היא חלוצה מאחי בעלה: ואם קדמו. אלו שנים האחרונים וכנסו אחר חליצת השנים הראשונים ולא בלא לימלך לצ"ד אין מוציאין מידם כדפרישית שאין כאן אלא ספק איסור אחות וקוקה בנשואין הראשונים דאיכא למימר קמא דנסיב יבמתו היא ושפיר נסיב ובתמא נמי שפיר נסיב נכרית ואי נמי הוה איפכא דקמא פגע בנחות וקוקמו כיון שגא שני יבמה פקע זיקתה מאחיו והותרה לו אשתו ואיסורא דעזב עזב: **גב' שמעם מינה קדושין שאין מסורים לציאה.** שאין סופן כלל ליד ציאה. דקס"ד דמתניתין בשלא הוכרי בשעת קדושין לא הוה דע הי מינייהו כגון דאמר הרי אחת מכס מקודשת לי ועשו שתייהן שליח לקבל קדושין וקדושין אלו אין סופן לציאה דכל חדא קיימא עליה בספק אחות אשה ומדקתני נותן גט לזו וגט לזו מכלל דחדא מיחא מקודשת ומשום ספיקא דלא ידע הי מינייהו בעי למיתב גט לתרווייהו אלמא קדושין הן ופלוגתא דאב"י ורבא היא בקדושין: **שסוכרו.** בשעת קדושין יודע היה את מי מקדש הלכך מסורים לציאה ניניהו וחלו קדושין: ואינו יודע. משמע השתא אין יודע. אין ידוע משמע לא נודע הדבר מעולם: **ומאי קמ"ל** ממתניתין פשיטא דתרווייהו בעי גיטא דלא ידע הי מינייהו: **סיפא איצטריכא** ליה. דקתני אחד חולץ ואחד מייבס וקא שמעינן דוקא מיחלץ חד והדר יבומי איךך ממה נפשך כדפרישית לעיל: **אצל יבומי.** חד ברישא והדר מיחלץ שני לאידך לא דקמא דייבס דלמא פגע בנחות וקוקמו: **היינו רישא.** דהא אשמעינן ברישא היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבס: **מחו דסימא.** הכא לא לייבס כיון דחד מינייהו יט לו אח יחידי לגזור תרי אחי דלא לייבס חד מינייהו אטו ההוא אח שאין לו אח שני ואמא למפגע בנחות וקוקה קמ"ל: **ודוקא מיחלץ.** האח היחידי לשתייהן והדר יבומי חד מהשנים אחר חליצת אחיו לשניה: **אצל יבומי ברישא.** קודם חליצת היחיד לשתייהן ואפילו חלץ אחיו של מייבס לנחותה דליכא השתא איסור אחות וקוקה לא [מייבס] משום שמה זו היא ארוסת הנכרי וקא פגע ביבמה לשוק בלא חליצה דהיחיד הוה הנכרי ולו היבמה וקוקה והא מילתא לא אשמעינן ברישא: **אחיו של זה מייבס חלוצו של זה הא סו למה לי** היינו הך דהא אשמעינן ברישא השנים אחד חולץ ואחד מייבס וה"נ הכי הוא דהני תרי חד חלץ וחד מייבס והני תרי חד חלץ וחד מייבס: **מחו דסימא ניגזור דלמא.** אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: **קמ"ל** דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: **מאי שנא מהא וכו' ולא מסייבמו.** וקתני סיפא אס קדמו וכנסו יוצאו והכא קתני אין מוציאין מידן: **חוללות ולא מסייבמו.** ולא אמרינן ליחלוצן חד מנייהו ודמי לזיקה דידה מאחיו והאי מייבס חדא כי מתני' דקתני מתייבמות שתייהן כל אחת לאחר חליצת אחותה כדקאמר אחיו של זה מייבס לנחותה חלוצתו של זה לימא כולן חוללות כי התם אמאי מהדרינן לייבס: **הכי השפא.** התם זקוקות שתייהן להן אי למי"ד בפרק ד' אחין^[א] טעמא דאין מתייבמת אפילו אחת מהן משום דיש זיקה דמרישא מיתסרמא משום דקפגע בנחות וקוקה וכי חלץ ^[א] (מייבס) חד לחדא ופקע זיקה לא משתריא אחותה לאידך דכל יבמה שנאסרה שעה אחת על יבמה אפילו לאחר נפילה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה לעולם: ואי

מסורת הש"ס

^[א] [קדושין נא: ג] שם, ^[א] שם, ^[ב] לעיל יח. לקמן כו. כו: עדות פ"ח מ"ה, ^[א] כמ"ל: מחמו בעלה, ^[א] [לקמן כו, א] וי נש"ל מח"ן.

»

הגהות הב"ח

^[א] גב' ש"מ ומאי קמ"ל: ^[א] תוס' ד"ה קדמו וכו' אי ודאי הוה היה זקוק: ^[א] ד"ה ומאי שנא וכו' שתייהן חולצות. כ"צ כ"א ומיהו דך פירכא ליתא לר' יוחנן דאמר אחיות אינו יודע מי נשואן:

»

מוסף רש"י

קדמו וכנסו אין מוציאין מידם. אפילו לא כנס הראשון את יבמתו ופגע בנחות וקוקמו, מאחר שכנסה השני פקע זיקה והותרה להשון לקיימה. דנחות וקוקה דרבנן היא ולא קסמי ליה להוציא (קדושין ^[א]). והיחיד חולץ לשתייהן. שהרי אינו יכול לבטל דלמא פגע בנחות וקוקה (שם ^[ב]). קדושין שאין מסורין לביאה. קודם אחת משני אחיות ולא פירש אחיה מהן, דאין יכול ליטא אחת מהן דשמה לשניה, ממה נפשך אס זו היא אחות אשתו (שם ^[א]). ואינו יודע. משמע לעולם (שם ^[א]). דוקא מיחלץ והדר יבומי. מיחלץ חד מינייהו לחדא ברישא והדר מייבס שני לשניה, ממה נפשך אס זו ארוסת אחיו שפיר מייבס ואס לאו נכרית בעלמא היא ואינה אחות ובמתו חקוקה וי ליכא שהרי חלץ אחיו לנחותה שהיא יבמתו ופקע זיקה ואי משום יבמה לשוק הרי חללה זו מן היחיד שהוא אח בעלפה: **קדמו שנים.** אחין של אחד וחלצו לשתייהן משום דלא ידעי אחד וחלצו לשתייהן משום דלא ידעי

^[א] דהא אשמעינן ברישא היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבס: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אחי ליבומי אחד משנים אלו ואחד משנים אלו בלא חליצה וקפגע כל חד בספק יבמה לשוק ובנחות וקוקה: ^[א] קמ"ל. דלא גזירנן. והא מרישא לא שמעינן דהתם לזה אחד ולזה שנים דסוף סוף לא מייבס אלא חדא וכיון דעוסקין בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא מייבמני עד שיחלוצן היחיד לשתייהן אצל הכא כיון דלבסוף תרווייהו מייבמין הך להאי ביתא והך להאי ביתא אחי למימר מה לנו ולחליצה: ^[א] מחמו דסימא ניגזור דלמא. אח